

1. Понятие, предмет, метод и задачи административно-деликтного права.

Понятие: административно-деликтное право представляет собой самостоятельную отрасль права, которая регулирует общественные отношения, связанные с совершением административного правонарушения. Оно состоит из совокупности правовых норм, установленных в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), определяющих меру поведения субъектов.

Предмет: предметом регулирования являются общественные отношения, возникающие в связи с:

- Предупреждением и совершением административных правонарушений.
- Реализацией административной ответственности и взыскания (охранительные отношения).
- Защитой от общественно опасных посягательств при обстоятельствах, исключающих признание деяния правонарушением (необходимая оборона, крайняя необходимость, обоснованный риск, задержание правонарушителя).

Метод: основным методом является административно-правовое принуждение, выражающееся в применении взыскания за нарушение установленного государством запрета. В части предупреждения правонарушений методом выступает угроза применения взыскания путем его законодательного закрепления.

Задачи: к основным задачам отрасли и законодательства относятся защита человека, его прав и свобод, собственности, окружающей среды, общественного порядка, а также предупреждение (профилактика) новых правонарушений.

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях как источник административно-деликтного права, его структура и содержание.

Кодекс как единственный источник: КоАП является основным и единственным законом об административных правонарушениях, действующим на территории Беларуси. Нормы других актов (например, указов Президента), устанавливающие ответственность, подлежат обязательному включению в Кодекс.

Особенности содержания: Кодекс включает в себя только материальные нормы (в отличие от ПИКоАП, который содержит процессуальные нормы). Он определяет, какие деяния являются правонарушениями, закрепляет основания ответственности и устанавливает виды взысканий.

Структура: кодекс состоит из двух частей – общей и особенной.

- **Общая часть:** содержит нормы-принципы, дефиниции и устанавливающие нормы (задачи, действие закона во времени и пространстве, понятие вины, условия ответственности, систему взысканий).
- **Особенная часть:** состоит из глав, объединяющих конкретные составы правонарушений по родовому объекту посягательства (например, правонарушения против собственности, против порядка управления, против

безопасности движения и т.д.). Статьи этой части обычно имеют структуру «диспозиция – санкция».

3. Задачи и принципы Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Задачи и принципы системно закреплены в главе 1 КоАП.

Задачи Кодекса:

- Защита жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов физических лиц.
- Защита интересов общества и государства, прав юридических лиц.
- Предупреждение административных правонарушений.
- Восстановление социальной справедливости.
- Повышение правосознания и правовой культуры граждан.

Принципы Кодекса:

- Законность: привлечение к ответственности возможно только на основании норм Кодекса; применение закона по аналогии запрещено.
- Справедливость: взыскание должно быть соразмерно тяжести деяния; никто не может быть привлечен к ответственности дважды за одно и то же правонарушение.
- Гуманизм: взыскание не может иметь целью унижение человеческого достоинства или причинение физических страданий.
- Равенство перед законом: лица подлежат ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, религиозных убеждений, а юридические лица – независимо от формы собственности и подчиненности.
- Виновная ответственность физического лица: физическое лицо подлежит ответственности только за те деяния, в отношении которых установлена его вина (умысел или неосторожность).
- Презумпция невиновности: лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке.
- Неотвратимость ответственности: каждое лицо, признанное виновным, подлежит привлечению к административной ответственности.

4. Принципы действия КоАП в пространстве и по кругу лиц. Действие КоАП во времени, правила обратной силы административно-деликтного закона.

Действие в пространстве:

- Территориальный принцип: Кодекс (КоАП) применяется ко всем лицам (физическим и юридическим), совершившим правонарушение на территории Республики Беларусь. Территория включает сушу, воды, недра и воздушное пространство в пределах государственной границы.
- Экстерриториальное действие: ответственности по КоАП подлежат также лица, совершившие деяние на судах под флагом Беларуси вне её вод, на белорусских воздушных судах вне её пространства, на военных кораблях/самолетах независимо от их места нахождения, а также на территории официальных представительств (посольств) под административной юрисдикцией РБ.

- Ответственность граждан за границей: граждане РБ и постоянно проживающие в ней лица без гражданства могут быть привлечены к ответственности за нарушения вне пределов страны, если: деяние признано правонарушением в Беларуси и наказуемо в стране совершения, и если лицо не было привлечено к ответственности в том государстве.

Действие по кругу лиц:

- Общий принцип: иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица на территории Беларуси несут ответственность на общих основаниях.

- Иммунитет: вопрос об ответственности иностранных граждан, пользующихся дипломатическим иммунитетом, решается дипломатическим путем.

Действие во времени и обратная сила:

- Основное правило: противоправность и ответственность определяются законом, действовавшим во время совершения деяния.

- Обратная сила (ретроактивность): закон имеет обратную силу, если он устраняет противоправность деяния, смягчает/отменяет ответственность или иным образом улучшает положение лица, совершившего проступок (если постановление о взыскании еще не исполнено).

- Отсутствие обратной силы: законы, устанавливающие противоправность, усиливающие ответственность или иным образом ухудшающие положение лица, обратной силы не имеют.

5. Понятие и признаки административного правонарушения.

Согласно ст. 2.1 КоАП, административным правонарушением признается противоправное виновное деяние (действие или бездействие) физического лица, а равно противоправное деяние юридического лица, за которое установлена административная ответственность.

Основные признаки:

1. Деяние: только конкретное поведение человека (активное действие или пассивное бездействие), а не его мысли или убеждения.

2. Противоправность: деяние должно нарушать нормы законодательства и быть прямо запрещено административным законом под угрозой взыскания.

3. Виновность: наличие психического отношения лица к своему поступку в форме умысла (прямого или косвенного) либо неосторожности (легкомыслия или небрежности). Для юридических лиц вина устанавливается через факт неприятия мер по соблюдению норм.

4. Административная наказуемость: признание деяния правонарушением возможно только при наличии в законе конкретной санкции (вида и размера взыскания) за его совершение.

6. Отличие административного правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка.

Отличие от преступления:

- Степень опасности: преступление обладает значительно более высокой степенью общественной опасности.

- Источник норм: ответственность за преступления устанавливается исключительно Уголовным кодексом (УК), за правонарушения – КоАП и некоторыми актами Президента.

- Правовые последствия: преступление влечет состояние судимости, в то время как правонарушение – состояние административной «наказанности» (обычно на один год после исполнения взыскания).

- Субъекты: субъектами преступлений могут быть только физические лица, а административных правонарушений – как физические, так и юридические лица.

Отличие от дисциплинарного проступка:

- Характер правоотношений: дисциплинарная ответственность реализуется в рамках служебной подчиненности (начальник – подчиненный). Административная ответственность налагается представителями государственной власти на лиц, не подчиненных им по службе.

- Субъекты: дисциплинарный проступок может совершить только работник (сотрудник) конкретной организации; административное правонарушение совершается любым лицом, нарушившим общеобязательные правила.

- Объект посягательства: дисциплинарный проступок нарушает внутренний трудовой или служебный распорядок. Административное правонарушение посягает на общественный порядок, государственное управление и интересы общества в целом.

7. Категории административных правонарушений. Множественность административных правонарушений.

Категории административных правонарушений: в зависимости от характера и степени общественной вредности выделяют три категории:

- Административные проступки: правонарушения, за которые предусмотрен штраф, не превышающий: 10 базовых величин (БВ) для физлиц, 25 БВ для ИП и 50 БВ для юридических лиц.

- Значительные административные правонарушения: влекут за собой конфискацию, депортацию, штраф в процентном/кратном отношении или в размере, превышающем пределы проступка.

- Грубые административные правонарушения: за них предусмотрены общественные работы, административный арест, лишение специального права, а также те деяния, за повторное совершение которых наступает уголовная ответственность.

Множественность административных правонарушений: это совершение одним лицом двух или более противоправных деяний, каждое из которых является самостоятельным составом и сохраняет юридическое значение (не истекли сроки давности и т.д.). Существует две формы множественности:

1. Повторность: совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той же статьей или частью статьи КоАП. Она может быть отягчающим обстоятельством либо признаком квалифицированного состава.

2. Совокупность: совершение двух или более правонарушений, предусмотренных разными статьями (или частями статьи), ни за одно из

которых лицо еще не было привлечено к ответственности. Различают реальную совокупность (разные действия) и идеальную (одно действие нарушает несколько норм).

8. Понятие и значение состава административного правонарушения.

Состав административного правонарушения – это совокупность установленных законом объективных и субъективных признаков, которые характеризуют деяние как административное правонарушение. В то время как само правонарушение является явлением реальности, его состав – это логическая правовая модель (конструкция).

Значение состава:

- Законодательное: через описание состава в диспозиции нормы устанавливается запрет на совершение конкретных деяний.
- Правоприменительное: состав необходим для правильной квалификации деяния, т.е. для официального признания соответствия признаков совершенного поступка признакам, описанным в законе.
- Гарантийное: отсутствие хотя бы одного обязательного признака состава исключает административную ответственность.

Структурно состав делится на четыре элемента: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.

9. Объект административного правонарушения: понятие и виды.

Объектом административного правонарушения признаются охраняемые законом общественные отношения, которым причиняется вред или создается угроза причинения вреда.

Виды объекта:

- Общий объект: вся совокупность общественных отношений, взятых под охрану нормами КоАП (жизнь, здоровье, права граждан, собственность, общественный порядок и т.д.).
- Родовой объект: группа однородных отношений, охраняемых нормами отдельной главы КоАП (например, глава 10 – отношения собственности).
- Видовой объект: часть родового объекта, объединяющая более узкие, сходные отношения внутри главы (например, в главе 9 выделяют отношения по поводу здоровья, по поводу чести и по поводу прав человека).
- Непосредственный объект: конкретное общественное отношение, на которое посягает правонарушение, предусмотренное конкретной статьей (например, общественный порядок при мелком хулиганстве).

От объекта следует отличать предмет правонарушения – материальную вещь (деньги, товары, транспорт), по поводу которой возникают общественные отношения. Предмет является факультативным (необязательным) признаком состава.

10. Объективная сторона административного правонарушения и ее признаки.

Объективная сторона – это совокупность указанных в законе (КоАП) признаков, которые характеризуют внешнее проявление правонарушения.

Признаки объективной стороны подразделяются на:

- Обязательный признак:
 - Деяние в форме действия (активное поведение, нарушающее запрет) или бездействия (пассивное поведение, выражающееся в невыполнении обязанностей).
- Факультативные (необязательные) признаки:
 - Вредные последствия: материальный или иной ущерб, описанный в диспозиции нормы.
 - Причинная связь между деянием и наступившими последствиями (устанавливается только в материальных составах).
 - Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения правонарушения.

Классификация по конструкции:

1. Формальный состав: правонарушение считается оконченным в момент совершения самого деяния, независимо от наступления последствий (например, превышение скорости).
2. Материальный состав: правонарушение признается оконченным только при фактическом наступлении вредных последствий (например, умышленное повреждение имущества).

11. Субъекты административной ответственности.

Субъекты административной ответственности – это лица, к которым могут быть применены административные взыскания за совершение правонарушения. К ним относятся:

1. Физические лица: граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства.
2. Индивидуальные предприниматели (ИП): несут ответственность за правонарушения, связанные с их деятельностью.
3. Юридические лица: предприятия, учреждения и организации.

Особенности ответственности отдельных категорий:

- Несовершеннолетние: лица в возрасте от 14 до 18 лет несут ответственность с учетом ряда ограничений (например, к ним не применяется административный арест).
- Военнослужащие и иные лица, на которых распространяются дисциплинарные уставы: несут ответственность на общих основаниях, но к ним не могут быть применены общественные работы и административный арест (а к срочникам – и штраф).
- Собственники транспортных средств: подлежат ответственности в случае фиксации правонарушений работающими в автоматическом.

12. Субъект административного правонарушения. Специальный субъект правонарушения.

Субъект административного правонарушения – это элемент состава, представляющий группу признаков, характеризующих лицо, совершившее правонарушение.

Признаки общего субъекта (физического лица):

- Возраст: административная ответственность по общему правилу наступает с 16 лет.

- **Сниженный возраст (14 лет):** ответственность наступает за совершение определенных деяний, таких как умышленное причинение телесного повреждения, мелкое хищение, мелкое хулиганство, жестокое обращение с животными и другие.

- **Вменяемость:** лицо должно осознавать фактический характер своего деяния и руководить им. Не подлежит ответственности лицо, находившееся в состоянии невменяемости вследствие психического расстройства.

Специальный субъект административного правонарушения – это вменяемое физическое лицо, достигшее возраста ответственности, которое, помимо общих признаков, обладает дополнительными специальными признаками, указанными в конкретной статье Особенной части КоАП.

Примеры специальных субъектов:

- **Должностное лицо:** лицо, постоянно или временно выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, а также государственные служащие.

- Родители или лица, их заменяющие (по ст. 9.4 КоАП).
- Водитель транспортного средства.
- Близкий родственник или член семьи.
- Материально ответственное лицо, которому вверено имущество (при мелком хищении в форме присвоения или растраты).

13. Субъективные признаки административного правонарушения.

Субъективная сторона административного правонарушения – это совокупность признаков, которые характеризуют внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им деянию и его последствиям.

К признакам субъективной стороны относятся:

- **Вина (обязательный признак):** психическое отношение физического лица к деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности.

- **Прямой умысел:** лицо сознавало противоправность деяния, предвидело вредные последствия и желало их наступления.

- **Косвенный умысел:** лицо сознавало противоправность, предвидело последствия, не желало их, но сознательно допускало либо относилось к ним безразлично.

- **Легкомыслие (неосторожность):** лицо предвидело возможность последствий, но без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение.

- **Небрежность (неосторожность):** лицо не предвидело возможности последствий, хотя при необходимой внимательности должно было и могло их предвидеть.

- **Вина юридического лица:** устанавливается, если юридическим лицом не соблюдены нормы, за нарушение которых предусмотрена ответственность, и данным лицом не были приняты все меры по их соблюдению.

- **Цель (факультативный признак):** результат, к которому стремится лицо. Имеет значение только если прямо указана в диспозиции статьи.

- Мотив (факультативный признак): внутреннее побуждение лица к совершению правонарушения.

14. Необходимая оборона и причинение вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение, как обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением.

Данные обстоятельства исключают признание деяния административным правонарушением, так как действия совершаются в общественно полезных целях.

- Необходимая оборона (ст. 3.1 КоАП):
 - Каждое физическое лицо имеет право на защиту от противоправного посягательства независимо от возможности избежать его или обратиться за помощью.
 - Не является правонарушением действие, совершенное для защиты жизни, здоровья, прав обороняющегося или других лиц, интересов общества и государства путем причинения посягающему вреда.
 - Условия правомерности: посягательство должно быть общественно опасным, наличным (уже начавшимся и еще не закончившимся) и действительным.
 - Не допускается превышение пределов необходимой обороны – умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.
- Причинение вреда при задержании (ст. 3.2 КоАП):
 - Не является правонарушением причинение вреда лицу, совершившему преступление или административное проступок, при его задержании для передачи госорганам и пресечения возможности совершения новых деяний.
 - Задержание правомерно, если лицо пытается скрыться и иными средствами задержать его не представлялось возможным.
 - Право на задержание имеют как специально уполномоченные лица, так и обычные граждане.

15. Крайняя необходимость, обоснованный риск и иные обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением.

Крайняя необходимость (ст. 3.3 КоАП):

- Действие для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и интересам лица, общества или государства.
- Условия: опасность не могла быть устранена другими средствами, а причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный.
- Состояние признается даже если цель не была достигнута и вред наступил, несмотря на усилия лица.

Обоснованный риск (ст. 3.4 КоАП):

- Причинение вреда для достижения общественно полезной цели.
- Условия обоснованности: деяние соответствует современным научно-техническим знаниям; цель не могла быть достигнута действиями, не

связанными с риском; лицо предприняло все возможные меры для предотвращения вреда.

- Экономический (деловой) риск обоснован, если цель могла быть достигнута нерискованным путем, но с меньшим результатом.

Иные обстоятельства (ст. 3.5 КоАП):

- К ним относятся случаи незначительных нарушений в области налогов и сборов (например, недоплата не более 1% от суммы за проверенный период), при условии устранения нарушений или возмещения вреда в течение десяти рабочих дней со дня подписания акта проверки.
- Также сюда относится использование средств или ценностей с нарушением законодательства на сумму не более десяти базовых величин при их возмещении в срок.

16. Понятие и основные черты административной ответственности.

Административная ответственность – это разновидность юридической ответственности, которая выражается в порицании лица, совершившего правонарушение, и применении к нему административного взыскания.

Основные черты:

- Регулирование специфическими нормами: урегулирована нормами административного права (материальными и процессуальными).
- Основание: фактическим основанием всегда является административное правонарушение.
- Субъекты: могут привлекаться как физические, так и юридические лица.
- Внеслужебный характер: взыскание налагается органом или должностным лицом на субъектов, не подчиненных им по службе.
- Широкий круг полномочных органов: взыскания могут налагать суды и более 25 видов иных государственных органов (ОВД, налоговые, таможенные органы и др.).
- Процессуальная форма: реализуется в рамках административного процесса, который проще и оперативнее уголовного судопроизводства.
- Отсутствие судимости: применение взыскания не влечет за собой состояния судимости, но лицо считается «подвергавшимся взысканию» (как правило, в течение года после исполнения).
- Публичный характер: ответственность наступает перед государством.

17. Особенности административной ответственности военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине.

К этой категории относятся военнослужащие, сотрудники ОВД, Следственного комитета, ГКСЭ, органов финансовых расследований и МЧС.

Ключевые особенности:

- Общий принцип: указанные лица несут ответственность на общих основаниях, но с существенными изъятиями по видам взысканий.
- Запрещенные взыскания: к ним не могут быть применены общественные работы и административный арест.

- Особенности для срочников: к военнослужащим срочной службы также не применяется штраф.

- Освобождение с передачей материалов:

- Если санкция статьи предусматривает только штраф, военнослужащие срочной службы освобождаются от административной ответственности, а материалы передаются для привлечения их к дисциплинарной ответственности.

- В остальных случаях военнослужащие и сотрудники силовых ведомств *могут* быть освобождены от административной ответственности с передачей материалов для дисциплинарного воздействия, кроме случаев, когда санкция предусматривает лишение специального права, конфискацию или если повторность деяния влечет уголовную ответственность.

18. Особенности административной ответственности индивидуального предпринимателя и юридического лица.

Для индивидуальных предпринимателей (ИП):

- Физическое лицо несет ответственность как ИП, если правонарушение связано с его предпринимательской деятельностью и это прямо предусмотрено статьей КоАП.

- Привлечение лица как ИП исключает наложение на него взыскания за то же деяние как на физическое лицо.

- Если условия для ответственности ИП не выполнены или ИП не указан в санкции, лицо отвечает как обычное физическое лицо.

Для юридических лиц:

- Юридическое лицо подлежит ответственности только в случаях, прямо предусмотренных Особой частью КоАП.

- Принцип вины: организация признается виновной, если установлено, что она имела возможность соблюсти нормы, но не приняла все зависящие от нее меры.

- Одновременная ответственность: наказание юрлица не освобождает от ответственности виновное должностное лицо, и наоборот.

Специальные условия (для экономической, финансовой и налоговой сфер): В этих областях (главы 12–15 КоАП) ИП и юридические лица привлекаются к ответственности только при наличии одного из условий:

1. Причинен вред жизни или здоровью людей (или создана такая угроза).
2. Причинен имущественный вред в размере более 40 базовых величин.
3. Стоимость предмета правонарушения превышает 40 базовых величин.
4. Сумма сделки или дохода превышает 40 базовых величин (для штрафов в процентном отношении).

5. Предусмотрена обязательная конфискация.

Реорганизация: при слиянии, присоединении или преобразовании юридического лица ответственность переходит к его правопреемнику.

19. Особенности административной ответственности собственников (владельцев) транспортных средств.

Законодательство Республики Беларусь устанавливает особый порядок привлечения к ответственности владельцев транспортных средств при фиксации нарушений техническими средствами.

- Принцип ответственности: в случае фиксации превышения скорости или нарушения правил остановки/стоянки работающими в автоматическом режиме техническими средствами (фото- и видеофиксация), ответственности подлежит собственник (владелец) транспортного средства.

- Исключения и условия:

- Если собственником является юридическое лицо, ответственности подлежит лицо, непосредственно управлявшее транспортным средством.

- Собственник освобождается от ответственности, если будет доказано, что в момент нарушения ТС находилось во владении другого лица либо выбыло из его обладания в результате противоправных действий (угон).

- Если до вынесения постановления у органа имеется информация о том, кто именно был за рулем, ответственность несет водитель, а не собственник.

- Правовая природа: данный механизм вводит институт «объективного вменения» (ответственность без установления личной вины), что ограничивает действие принципа презумпции невиновности и исключает индивидуализацию наказания в таких делах.

20. Профилактические меры воздействия: понятие, виды, общая характеристика.

Профилактические меры воздействия применяются к лицу, совершившему правонарушение, для предупреждения новых проступков и при условии освобождения лица от административной ответственности.

Виды профилактических мер:

1. Устное замечание: разъяснение противоправного характера деяния и предостережение о недопустимости такого поведения в будущем.

2. Предупреждение: письменное предостережение о недопустимости противоправного поведения и разъяснение правовых последствий повторного нарушения.

3. Меры воспитательного воздействия: применяются исключительно к несовершеннолетним.

Меры воспитательного воздействия для несовершеннолетних могут включать:

- Разъяснение законодательства.
- Обязанность принести извинения потерпевшему.
- Обязанность загладить (возместить) причиненный вред.
- Ограничение досуга на срок до 30 суток (например, запрет на посещение определенных мест или пребывание вне дома в определенное время).

21. Понятие, цели и основания применения административного взыскания.

Понятие: административное взыскание — это установленная государством мера ответственности, налагаемая на физическое или юридическое лицо за совершенное административное правонарушение. Оно

является карательной санкцией и выражает официальную отрицательную оценку деяния со стороны государства.

Цели применения:

1. Воспитание лица, совершившего правонарушение.
2. Частное предупреждение: предотвращение совершения новых правонарушений самим правонарушителем.
3. Общее предупреждение: предотвращение совершения правонарушений другими лицами.
4. Восстановление социальной справедливости.

Основания применения взыскания:

- Нормативное: наличие правовой нормы в КоАП, устанавливающей запрет и санкцию за его нарушение.
- Фактическое: сам факт совершения конкретного административного правонарушения.
- Процессуальное: вступившее в законную силу постановление компетентного органа или суда о наложении взыскания.

При наложении взыскания обязательно должны соблюдаться принципы законности, справедливости и гуманизма. Взыскание должно быть соразмерно тяжести проступка и не может иметь целью причинение физических страданий или унижение достоинства.

22. Отличие административного взыскания от других мер государственного принуждения.

Административное взыскание является специфической формой государственного принуждения, которую следует отличать от уголовных наказаний, дисциплинарных взысканий и иных мер воздействия.

- Отличие от уголовного наказания:
 - Источник: ответственность за преступления установлена только Уголовным кодексом, за правонарушения – КоАП и актами Президента.
 - Субъекты: уголовное наказание применяется только к физическим лицам; административное – к физическим, юридическим лицам и ИП.
 - Органы: уголовное наказание назначает только суд; административное – суды и еще более 25 органов (ОВД, таможня и др.).
 - Последствия: преступление влечет судимость; правонарушение – состояние административной «наказанности», которое длится один год после исполнения взыскания.
- Отличие от дисциплинарного взыскания:
 - Характер отношений: дисциплинарные меры применяются в рамках служебной подчиненности (начальник – подчиненный); административные – представителями власти к не подчиненным им лицам.
 - Природа: административные взыскания чаще носят имущественный характер (штрафы), а дисциплинарные – моральный (выговор) или связаны с трудовыми правами.
- Отличие от иных мер принуждения: существуют принудительные меры, не являющиеся взысканиями, так как они не связаны с совершением

правонарушения (например, проверка документов или досмотр при организации массовых мероприятий).

23. Система и виды административных взысканий.

Система административных взысканий – это установленный в КоАП исчерпывающий (закрытый) перечень мер ответственности.

Виды взысканий для физических лиц (ст. 6.2 КоАП):

1. Штраф.
2. Общественные работы.
3. Административный арест.
4. Лишение права заниматься определенной деятельностью.
5. Депортация.
6. Конфискация.
7. Взыскание стоимости.
8. Запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений.

Классификация по степени самостоятельности (ст. 6.3 КоАП):

- Основные: штраф, общественные работы, административный арест.
- Дополнительные: конфискация, взыскание стоимости, запрет на посещение спортивных сооружений.
- Смешанные (могут быть и основными, и дополнительными): лишение права заниматься определенной деятельностью, депортация.

24. Характеристика административных взысканий: штраф и общественные работы.

Штраф (ст. 6.4 КоАП)

- Понятие: денежное взыскание, выраженное в белорусских рублях.
- Расчет: определяется исходя из базовой величины, установленной на день вынесения постановления, либо в процентном/кратном отношении к стоимости предмета нарушения, сумме ущерба или дохода.
- Размеры:
 - Для физических лиц минимальный штраф – 0,1 базовой величины.
 - Для ИП минимальный размер – 2 базовые величины, для юридических лиц – 10 базовых величин.
 - За налоговые нарушения минимальный порог для ИП и юрлиц может быть ниже (0,1 и 0,5 БВ соответственно).

Общественные работы (ст. 6.5 КоАП)

- Суть: выполнение физическим лицом в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.
- Срок: устанавливаются на срок от 8 до 60 часов и выполняются не более 4 часов в день.
- Особые условия: налагаются только судом и только при наличии согласия самого правонарушителя.
- Ограничения (не могут быть назначены):
 - Пенсионерам.
 - Несовершеннолетним (до 18 лет).
 - Беременным женщинам и лицам в отпуске по уходу за ребенком.
 - Инвалидам I и II групп.

- Иностранцам и лицам без гражданства, не проживающим постоянно в РБ.

- Военнослужащим и сотрудникам силовых структур.

25. Характеристика административных взысканий: административный арест и лишение права заниматься определенной деятельностью.

Административный арест:

- Суть: состоит в содержании физического лица в условиях изоляции в местах, определяемых органами, ведающими исполнением взысканий.

- Срок: устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушения порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 24.23) – на срок от пятнадцати до тридцати суток.

- Субъекты и порядок: применяется только к физическим лицам и является исключительно основным взысканием. Налагается судом, за исключением случаев уклонения родителей от трудоустройства (ст. 10.20), когда взыскание могут налагать органы внутренних дел.

- Ограничения: не может применяться к беременным женщинам, инвалидам I и II групп, одиноким родителям с несовершеннолетними детьми, лицам, ухаживающим за инвалидами I группы или престарелыми старше 80 лет, несовершеннолетним, а также к военнослужащим и сотрудникам силовых структур.

Лишение права заниматься определенной деятельностью:

- Применение: налагается с учетом характера правонарушения, связанного с управлением транспортом или занятием лицензируемым видом деятельности, если признано невозможным сохранение этого права за лицом.

- Срок: устанавливается на срок от трех месяцев до пяти лет, а для деятельности на основании специального разрешения (лицензии) – от трех месяцев до одного года.

- Статус: является смешанным взысканием (может быть как основным, так и дополнительным). Применяется к физическим, юридическим лицам и ИП.

- Особенности: может быть наложено даже на лицо, которое на момент совершения проступка не имело такого права (например, не имело водительского удостоверения).

26. Характеристика административных взысканий: конфискация и взыскание стоимости.

Конфискация:

- Суть: принудительное безвозмездное обращение имущества в собственность государства.

- Виды:

- Общая: конфискация дохода, предмета, орудий и средств правонарушения, находящихся в собственности виновного (в случаях, предусмотренных санкциями, – независимо от права собственности).

- Специальная: принудительное изъятие вещей, изъятых из оборота, незаконных орудий охоты/рыболовства и незаконно добытой продукции

(применяется независимо от основного взыскания или освобождения от ответственности).

- Статус: всегда является дополнительным взысканием и налагается исключительно судом. Применяется к физическим и юридическим лицам.

Взыскание стоимости:

- Суть: принудительное изъятие денежной суммы, соответствующей стоимости предмета, орудий или средств совершения правонарушения.

- Условия применения: применяется, если в санкции предусмотрена конфискация, но само имущество отсутствует, его реализация невозможна/нецелесообразна или оно не находится в собственности нарушителя.

- Статус: является дополнительным взысканием, налагаемым только судом на физических и юридических лиц.

27. Характеристика административных взысканий: депортация и запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений.

Депортация:

- Суть: административное выдворение за пределы Республики Беларусь.
- Субъекты: применяется исключительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

- Статус: относится к смешанным взысканиям (может быть основным или дополнительным).

- Исполнение: может осуществляться в добровольном или принудительном порядке. Принудительная депортация может сопровождаться задержанием с санкции прокурора на срок, необходимый для выдворения.

Запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений:

- Суть: временный запрет физическому лицу посещать такие сооружения во время проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований.

- Срок: устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет.

- Условие наложения: применяется за правонарушения, совершенные на территории таких объектов (например, мелкое хулиганство, распитие алкоголя, нарушение порядка проведения массовых мероприятий), если санкция за данное деяние предусматривает административный арест.

- Статус: является дополнительным взысканием, налагаемым исключительно судом. Исполняется органами внутренних дел путем недопущения или выдворения лица с территории мероприятия.

28. Общие правила наложения административного взыскания. Наложение административных взысканий при совершении нескольких административных правонарушений.

Наложение взыскания — это определение компетентным органом конкретного вида и размера наказания для виновного лица.

- Основные требования: взыскание налагается в пределах санкции статьи Особенной части КоАП и с учетом положений Общей части. Специальная конфискация, взыскание стоимости и некоторые другие меры могут применяться даже если они не указаны в санкции.

- Критерии для физических лиц: учитываются характер и степень общественной вредности деяния, обстоятельства совершения, личность виновного, степень вины, характер и размер вреда, имущественное положение, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства.

- Критерии для юридических лиц: учитываются характер правонарушения, размер вреда, смягчающие/отягчающие обстоятельства и финансово-экономическое положение организации.

- Принцип «нон бис ин идем»: никто не может быть дважды привлечен к ответственности за одно и то же правонарушение.

- Сохранение обязанностей: наложение взыскания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за нарушение которой оно было наказано.

Наложение взысканий при совершении нескольких правонарушений:

- С совокупность: если дела рассматриваются одновременно одним органом, взыскание налагается за каждое деяние отдельно, а затем окончательно определяется путем полного или частичного сложения.

- Предельные сроки/размеры при сложении:

- Штраф: для физлиц – до 100 БВ (в ряде сфер до 400 БВ), для ИП – до 400/1000 БВ, для юрлиц – до 2000 БВ.

- Административный арест – до 25 (в ряде случаев до 30) суток.

- Общественные работы – до 120 часов.

- Повторность: если правонарушения образуют повторность, взыскание налагается в пределах санкции соответствующей статьи.

29. Сроки давности наложения административных взысканий: понятие, порядок исчисления и юридическое значение.

Срок давности – это период времени, по истечении которого лицо не может быть привлечено к ответственности.

- Общие сроки:

- Для физических лиц – два месяца со дня совершения.

- Для длящихся правонарушений – два месяца со дня обнаружения или прекращения.

- Специальные (увеличенные) сроки:

- Для ИП, юрлиц и должностных лиц (при нарушении служебных обязанностей) – три года со дня совершения и шесть месяцев со дня обнаружения.

- За нарушения в области налогов, таможни, авторского права и др. для обычных физлиц – один год со дня совершения.

- Юридическое значение: истечение срока давности является безусловным обстоятельством, исключающим административный процесс. Если постановление было отменено, при новом рассмотрении взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня отмены.

30. Основания для освобождения от административной ответственности.

Освобождение – это отказ государства от применения взыскания при наличии в деянии состава правонарушения.

1. Малозначительность (ст. 8.2 КоАП): деяние формально содержит признаки проступка, но не причинило значительного вреда. В этом случае физлицу может быть вынесено устное замечание.

2. С вынесением предупреждения (ст. 8.3 КоАП): применяется к лицам, совершившим административный проступок (или в ряде случаев значительное нарушение) впервые в течение года, если они признали вину.

3. С учетом смягчающих обстоятельств (ст. 8.4 КоАП): например, при предотвращении вредных последствий, добровольном возмещении ущерба или совершении деяния под угрозой/принуждением.

4. Примирение с потерпевшим (ст. 8.5 КоАП): по делам, которые возбуждаются только по требованию пострадавшего (оскорбление, мелкое хищение и др.).

5. Особые категории субъектов: военнослужащие и сотрудники силовых структур могут быть освобождены от административной ответственности с передачей материалов для привлечения к дисциплинарной ответственности (кроме случаев, где санкция предусматривает конфискацию или лишение прав).

6. Иные основания: освобождение жертв торговли людьми или освобождение вследствие тяжелого заболевания, наступившего после наложения взыскания

31. Административная ответственность несовершеннолетних.

Под несовершеннолетними в административно-деликтном праве понимаются лица, которые на день совершения правонарушения не достигли возраста восемнадцати лет.

Возраст ответственности:

- Общий возраст: по общему правилу ответственность наступает с 16 лет.
- Сниженный возраст (с 14 лет): за совершение наиболее серьезных деяний, таких как умышленное причинение телесного повреждения (ст. 10.1), оскорбление (ст. 10.2), мелкое хищение (ст. 11.1), умышленное повреждение имущества (ст. 11.3), жестокое обращение с животными (ст. 16.29) и мелкое хулиганство (ст. 19.1).

Особенности применения взысканий:

- К несовершеннолетним не могут применяться общественные работы и административный арест.
- Штраф: размер штрафа не может превышать двух базовых величин (БВ). Если несовершеннолетний (в возрасте 14–16 лет) не имеет собственного заработка или дохода, штраф к нему не применяется, а назначаются меры воспитательного воздействия.
- Лишение специального права (например, права управления ТС) может налагаться на срок не более одного года.
- Предупреждение может быть применено к несовершеннолетнему независимо от того, предусмотрено ли оно санкцией статьи Особенной части КоАП.

Меры воспитательного воздействия: применяются при освобождении несовершеннолетнего от ответственности. К ним относятся:

1. Разъяснение законодательства.
2. Обязанность принести извинения потерпевшему.
3. Обязанность загладить вред (с учетом имущественного положения и трудовых навыков).
4. Ограничение досуга на срок до 30 суток (запрет посещения определенных мест, пребывание вне дома в определенное время).

Сроки наказанности: несовершеннолетний считается не подвергавшимся взысканию сразу после исполнения постановления за проступок или через два месяца после исполнения за значительное правонарушение.

32. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 10.1 КоАП Республики Беларусь «Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания».

Объект: общественные отношения, обеспечивающие здоровье человека и его телесную неприкосновенность.

Объективная сторона (различается по частям статьи):

- Часть 1: причинение телесного повреждения (нарушение анатомической целостности или функций органов), которое не повлекло кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности. Состав материальный – правонарушение окончено в момент наступления последствий.
- Часть 2: альтернативные деяния:
 - Нанесение побоев (действия, причиняющие боль, но не оставляющие следов).
 - Умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника, члена семьи или бывшего члена семьи.
 - Нарушение защитного предписания (несоблюдение ограничений, установленных агрессору в семье, например, запрет на выяснение места нахождения пострадавшего).

Субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Для второй части (в части насилия) субъект обладает признаком родства или свойства с потерпевшим.

Субъективная сторона: умысел (прямой или косвенный). При нарушении защитного предписания – только прямой умысел.

Особенности: дела по ч. 1 ст. 10.1 возбуждаются только по требованию потерпевшего (по заявлению), но при совершении насилия в семье административный процесс может быть начат прокурором или ОВД даже без такого требования.

33. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 10.2 КоАП Республики Беларусь «Оскорбление».

Объект: общественные отношения по поводу чести и достоинства человека.

Объективная сторона:

- Суть деяния: умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме.

- Формы: словесно (устно, письменно) или действием (жесты, плевки, пощечины).

- Понятие «неприличной формы»: отрицательная оценка личности, данная в циничном виде, резко противоречащем нормам морали и правилам общежития. Резкая, но приличная критика оскорблением не является.

- Часть 2: квалифицированный состав – оскорбление в публичном выступлении, СМИ или интернете.

Состав: формальный – правонарушение считается оконченным в момент совершения действия.

Субъект:

- По ч. 1 – вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет.

- По ч. 2 – физическое лицо (14+) либо юридическое лицо.

Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо сознает, что унижает другого человека в неприличной форме, и желает этого.

Процессуальные особенности: относится к делам, влекущим ответственность по требованию потерпевшего. Повторное оскорбление в течение года после взыскания за оскорбление или клевету влечет уголовную ответственность по ст. 189 УК.

34. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 10.3 КоАП Республики Беларусь «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей».

Данная норма направлена на обеспечение надлежащих условий для развития и воспитания несовершеннолетних.

- Объект: общественные отношения, возникающие при реализации прав и обязанностей родителей и детей. Правонарушение посягает на нормальные условия воспитания и развития несовершеннолетних.

- Объективная сторона:

- Деяние: выражается в форме бездействия – невыполнении родителями или лицами, их заменяющими (опекунами, попечителями), возложенных на них обязанностей по воспитанию.

- Последствия (ч. 1): совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного проступка или преступления, до достижения возраста ответственности.

- Последствия (ч. 2): пребывание несовершеннолетнего (до 16 лет) вне жилища в период с 23:00 до 06:00 без сопровождения взрослых.

- Тип состава: материальный – правонарушение считается оконченным с момента наступления указанных последствий. Это также длящееся правонарушение.

- Субъект: специальный – вменяемые родители или лица, их заменяющие. Лица, лишённые родительских прав, по данной статье не отвечают.

- Субъективная сторона: характеризуется как умышленной, так и неосторожной формой вины. Ответственность исключается, если обязанности не выполнялись по независящим от лица причинам (например, болезнь).

35. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 10.20 КоАП Республики Беларусь «Уклонение родителей от трудоустройства по судебному постановлению либо работы».

Норма призвана обеспечить возмещение государству расходов на содержание детей в неблагополучных семьях.

- Объект: общественные отношения, связанные с обязанностью родителей возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.
- Объективная сторона:
 - Деяние: уклонение от трудоустройства по судебному постановлению либо уклонение от самой работы.
 - Формы уклонения от трудоустройства: неявка в органы по труду, уклонение от медосмотра, от получения документов для трудоустройства и иные действия, повлекшие неисполнение постановления суда.
 - Уклонение от работы: отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня без уважительных причин.
 - Обязательный признак: наличие вступившего в силу судебного постановления о трудоустройстве лица.
 - Тип состава: длящееся правонарушение.
- Субъект: специальный – родители, обязанные в соответствии с Декретом № 18 возмещать расходы государству.
- Субъективная сторона: умысел (прямой или косвенный). Лицо сознает противоправность поведения и желает уклониться от обязанностей.

36. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 11.1 КоАП Республики Беларусь «Мелкое хищение».

Мелкое хищение является одним из наиболее распространенных правонарушений против собственности.

- Объект: общественные отношения собственности.
- Предмет: чужое имущество, стоимость которого не превышает:
 - Для юридического лица – 10 базовых величин (БВ).
 - Для физического лица – 2 БВ.
 - *Исключение*: хищение госнаград, хищение группой лиц, кража из одежды/ручной клади или с проникновением в жилище всегда квалифицируются как преступление, независимо от суммы.
- Объективная сторона:
 - Деяние: умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом.
 - Способы: кража, мошенничество, злоупотребление служебными полномочиями, присвоение или растрата, а также использование компьютерной техники.
 - Тип состава: материальный – окончено, когда имущество изъято и виновный получил реальную возможность им распоряжаться. Возможна ответственность за покушение.
- Субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет.

- *Специальный субъект* (должностное лицо или материально ответственное лицо) необходим при хищении путем злоупотребления полномочиями или присвоения/растраты.

- Субъективная сторона: прямой умысел и обязательная корыстная цель. Виновный сознает, что завладевает чужим имуществом, и желает этого ради личной выгоды.

37. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 11.3 КоАП Республики Беларусь «Умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества».

Эта норма направлена на защиту права собственности от некорыстных посягательств.

- Объект: общественные отношения собственности независимо от формы (государственная, частная).

- Предмет: любое чужое имущество (движимое и недвижимое), в том числе доля в общей собственности. Не являются предметом природные объекты, в которые не вложен труд человека, или брошенные вещи.

- Объективная сторона:

- Деяние: выражается в форме уничтожения (полная утрата экономической ценности и пригодности) или повреждения (частичная утрата свойств, требующая ремонта).

- Последствия: обязательным признаком является причинение ущерба в незначительном размере. Согласно закону, под незначительным размером понимается ущерб на сумму до 40 базовых величин (БВ).

- Тип состава: материальный – правонарушение окончено в момент фактического причинения вреда.

- Субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.

- Субъективная сторона: умысел (прямой или косвенный). Лицо сознает вредность действий, предвидит ущерб и желает либо сознательно допускает его наступление.

- Отграничение от преступления: если ущерб превышает 40 БВ, деяние квалифицируется по ст. 218 УК. Однако уничтожение имущества общеопасным способом всегда влечет уголовную ответственность.

38. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 13.3 КоАП Республики Беларусь «Незаконная предпринимательская деятельность».

Данная статья охраняет установленный порядок осуществления экономической деятельности.

- Объект: общественные отношения в области предпринимательства, связанные с соблюдением правил регистрации и лицензирования.

- Объективная сторона: выражается в нескольких альтернативных формах:

1. Деятельность без лицензии, когда она обязательна, либо с нарушением её условий.

2. Деятельность без государственной регистрации (ч. 2 ст. 13.3).

3. Деятельность, которая прямо запрещена законом (ч. 3 ст. 13.3).

4. Деятельность лицом, для которого установлен запрет на её осуществление (ч. 4 ст. 13.3).

- Тип состава: формальный – правонарушение считается оконченным с момента начала систематической деятельности, направленной на получение прибыли.

- Субъект: физическое лицо, индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо.

- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо сознает незаконный характер деятельности и желает её осуществлять.

- Отграничение от преступления: если доход от незаконной деятельности превышает 1000 базовых величин (а в случае работы без лицензии – 250 БВ), наступает уголовная ответственность по ст. 233 УК.

39. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 13.10 КоАП Республики Беларусь «Обман потребителей».

Норма призвана обеспечить соблюдение прав потребителей на честное и качественное обслуживание.

- Объект: общественные отношения в области обслуживания потребителей (торговля, работы, услуги).

- Объективная сторона:

- Деяние: активные действия по обману. Основные способы: обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно качества или свойств товара.

- Последствия: причинение ущерба потребителю в размере, не превышающем 0,5 базовой величины.

- Тип состава: материальный – считается оконченным в момент фактического обмана и получения незаконной наживы.

- Субъект: специальный – работник ИП или юридического лица, либо сам индивидуальный предприниматель, осуществляющий реализацию товаров или услуг.

- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо осознает факт обмана и желает причинить ущерб ради корыстной цели (получения прибыли).

- Отграничение от преступления: обман на сумму более 0,5 базовой величины (значительный размер) либо повторный обман в течение года после административного взыскания влечет уголовную ответственность по ст. 257 УК.

40. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 13.21 КоАП Республики Беларусь «Незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непивной спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков».

Данная статья направлена на обеспечение государственного контроля за оборотом подакцизных товаров.

- Объект: общественные отношения в области оборота табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

- Предмет: табачные изделия (сигареты, сигары и др.), алкогольные напитки (водка, вино и др. с долей спирта 7% и более), непищевая спиртосодержащая продукция, этиловый спирт и табачное сырье.

- Объективная сторона: выражается в совершении ряда альтернативных действий, нарушающих установленные лимиты и правила маркировки:

- Перемещение или хранение физическим лицом более 200 сигарет/50 сигар или более 250 г табака без акцизных марок (ч. 1).

- Перемещение более 5 литров немаркированных алкогольных напитков (ч. 2).

- Производство, переработка, хранение или перемещение значительных объемов (более 5 л/кг) непищевого спирта и продукции, а также их продажа независимо от объема (ч. 3).

- Продажа немаркированного или самодельного алкоголя (ч. 4).

- Производство и оборот фальсифицированных алкогольных напитков (ч. 5).

- Состав: формальный – правонарушение окончено в момент совершения указанных действий.

- Субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, не являющееся индивидуальным предпринимателем (по большинству частей).

- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо осознает незаконность своих действий и желает их совершить.

41. Юридический анализ состава предусмотренного ст. 13.27 КоАП Республики Беларусь «Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления».

Статья призвана противодействовать незаконному домашнему производству алкоголя.

- Объект: охраняемые общественные отношения в области изготовления и приобретения алкогольной продукции.

- Предмет: крепкие напитки (самогон – более 28% спирта), полуфабрикаты (брага) и аппараты, используемые для их изготовления.

- Объективная сторона:

- Изготовление самогона или браги.

- Хранение аппаратов для их производства (ч. 1).

- Повторное совершение данных действий либо изготовление/хранение в крупных размерах (более 5 л самогона или 30 л браги) – ч. 2.

- Приобретение самогона или браги (ч. 3).

- Субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо осознает характер изготавливаемых или приобретаемых предметов и желает этого.

42. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь «Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Норма направлена на охрану здоровья населения и пресечение базы для производства наркотиков.

- Объект: общественные отношения в сфере здоровья населения, связанные с запретом возделывания наркосодержащего сырья.
- Предмет: растения рода Мак (Papaver), Конопля (Cannabis) и грибы рода Псилоцибе (Psilocybe).
- Объективная сторона:
 - Посев – высадка семян или рассады в почву.
 - Выращивание – уход за всходами (полив, прополка и др.) для доведения их до созревания.
- Критическое условие: деяние квалифицируется по КоАП только при отсутствии цели сбыта или изготовления наркотических средств. Если такая цель установлена, наступает уголовная ответственность по ст. 329 УК.
- Состав: формальный. Правонарушение считается оконченным с момента посева, независимо от того, взойшли ли растения или созрел ли урожай.
- Субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо осознает противоправность своих действий и желает заниматься возделыванием указанных культур.

43. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 17.6 КоАП «Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания».

- Объект: общественные отношения в сфере противодействия обороту некурительных табачных изделий (снюс, насвай и др.).
- Предмет: некурительные изделия, изготовленные из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести) с добавлением иных ингредиентов.
- Объективная сторона (альтернативные действия):
 - Ч. 1: приобретение или хранение таких изделий весом до 50 граммов.
 - Ч. 2: перевозка, пересылка, приобретение и хранение весом более 50 граммов, а равно их реализация независимо от веса (при отсутствии признаков предпринимательства).
 - Ч. 3: изготовление таких изделий весом более 50 граммов.
- Тип состава: формальный.
- Субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
- Субъективная сторона: умысел (прямой или косвенный). Лицо осознает противоправность действий и желает их совершить.

44. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)».

- Объект: общественные отношения, обеспечивающие безопасность дорожного движения и зависящие от физического состояния водителя.
- Объективная сторона (альтернативные деяния):
 - Ч. 1: управление ТС при концентрации алкоголя в крови/воздухе до 0,8 промилле (или до 380 мкг на литр воздуха).
 - Ч. 2: управление ТС при концентрации алкоголя свыше 0,8 промилле, в состоянии наркотического опьянения, а равно отказ от прохождения освидетельствования.
 - Ч. 3: передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
 - Ч. 4: употребление водителем алкоголя или наркотиков после сигнала об остановке либо после ДТП до прохождения освидетельствования.
- Тип состава: формальный. Правонарушение окончено с момента начала движения ТС.
- Субъект: вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Для передачи управления (ч. 3) субъект должен быть владельцем ТС или иметь право управления им.
- Субъективная сторона: умышленная форма вины.

45. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, оставление места дорожно-транспортного происшествия».

- Объект: по ч. 1 – безопасность движения (основной) и здоровье человека (дополнительный). По ч. 2 – установленный порядок действий водителя после ДТП.
- Объективная сторона (различается по частям):
 - Ч. 1: нарушение ПДД, результатом которого стало причинение легкого телесного повреждения (расстройство здоровья до 21 дня или утрата трудоспособности до 10%).
 - Ч. 2: действия водителя, направленные на сокрытие факта ДТП, повлекшие необходимость его розыска.
- Тип состава:
 - По ч. 1 – материальный (требуется наступление последствий и причинная связь).
 - По ч. 2 – формальный (окончено в момент оставления места происшествия).
- Субъект: лицо, достигшее 16 лет. По ч. 1 – лицо, управляющее ТС; по ч. 2 – водитель-участник ДТП.
- Субъективная сторона:
 - По ч. 1 – неосторожность (легкомыслие или небрежность). Если вред причинен умышленно, деяние квалифицируется по статьям против личности (ст. 10.1 КоАП или ст. 153 УК).
 - По ч. 2 – умысел.

46. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь «Допуск к управлению транспортным средством водителем, находящегося в состоянии опьянения».

Данная норма направлена на обеспечение безопасности дорожного движения путем пресечения возможности управления транспортом лицами в неадекватном состоянии.

- Объект: видовым объектом являются общественные отношения в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта. Непосредственный объект – безопасность дорожного движения, зависящая от психофизического состояния водителя.

- Объективная сторона:

- Деяние: выражается в форме действия – выдаче разрешения или фактическом предоставлении возможности управления ТС водителю, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения (0,3 промилле и выше), состоянии, вызванном потреблением наркотиков или психотропов, а равно водителю, не имеющему права управления или не прошедшему обязательный медицинский контроль.

- Тип состава: формальный – правонарушение считается оконченным в момент совершения акта допуска, независимо от того, наступили ли вредные последствия (например, ДТП).

- Субъект: специальный – лицо, ответственное за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств (как правило, должностное лицо организации-владельца ТС или индивидуальный предприниматель).

- Субъективная сторона: характеризуется умыслом (лицо знает о состоянии водителя и допускает его) либо неосторожностью (лицо не проверило состояние водителя должным образом, хотя обязано было это сделать).

47. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 19.1 КоАП Республики Беларусь «Мелкое хулиганство».

Мелкое хулиганство посягает на основы основ мирного сосуществования граждан в обществе.

- Объект: общественный порядок. Правонарушение причиняет вред общественному спокойствию, нормальным условиям труда и отдыха граждан, деятельности организаций.

- Объективная сторона:

- Деяние (альтернативные действия): оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. К ним могут относиться нецензурная брань в общественном месте, пускание дыма в лицо, навязывание разговоров, отправление естественных надобностей вне отведенных мест и др..

- Тип состава: формальный – правонарушение окончено в момент совершения противоправных действий.

- Субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста (один из случаев сниженного возраста ответственности).

- Субъективная сторона: прямой умысел. Обязательным признаком является хулиганский мотив – стремление противопоставить себя обществу и продемонстрировать пренебрежение к общепринятым нормам поведения.

48. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 19.2 КоАП Республики Беларусь «Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, не предназначенном для стрельбы».

- Объект: общественный порядок.
- Предмет: огнестрельное оружие, способное произвести выстрел за счет энергии взрывчатого вещества.
- Объективная сторона:
 - Деяние: производство выстрела (выстрелов).
 - Место (обязательный признак): территория населенного пункта или любое иное место, которое специально не предназначено для стрельбы (вне стрелковых тиров, стрельбищ или стрелково-охотничьих стендов).
 - Тип состава: Формальный – деяние считается оконченным с момента производства хотя бы одного выстрела.
- Субъект: общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо осознает, что производит выстрел в месте, где это запрещено, нарушая общественный порядок и спокойствие граждан, и желает совершить это действие.

49. Юридический анализ состава, предусмотренного частями 1-2 ст. 19.3 КоАП Республики Беларусь «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения».

- Объект: общественный порядок, нравственность и человеческое достоинство личности.
- Предмет: алкогольные напитки (от 7% спирта), пиво (от 0,5% спирта) и слабоалкогольные напитки (0,5–7% спирта).
- Объективная сторона (ч. 1): выражается в альтернативных действиях:
 1. Распитие указанных напитков на улицах, стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте и других общественных местах (кроме специально предназначенных). Под распитием понимается как само употребление, так и подготовительные действия к нему.
 2. Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Признаки такого состояния: шатающаяся походка, неопрятный вид, неспособность ориентироваться, бесчувственное состояние.
- Состояние опьянения: считается таковым при концентрации алкоголя в крови/воздухе 0,3 промилле и выше.
- Объективная сторона (ч. 2): те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения взыскания за такие же нарушения.
- Субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет .
- Субъективная сторона: прямой умысел для распития; для появления в пьяном виде возможен как умысел, так и неосторожность (лицо не предвидело, что дойдет до степени опьянения, оскорбляющей нравственность).

50. Юридический анализ состава предусмотренного частями 3-5 ст. 19.3 КоАП Республики Беларусь «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения».

- Объект: общественный порядок, общественная нравственность и надлежащие условия труда (для ч. 4).

- Объективная сторона (различается по частям):

- Часть 3: появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением наркотиков, психотропов, их аналогов или токсических веществ без назначения врача, оскорбляющем человеческое достоинство. Также включает отказ от прохождения освидетельствования на предмет такого опьянения.

- Часть 4: нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением указанных наркотических/токсических средств, либо отказ от освидетельствования.

- Часть 5: непосредственное потребление наркотических средств или психотропных веществ (их аналогов) без назначения врача в общественном месте, либо отказ от освидетельствования.

- Тип состава: формальный.

- Субъект: общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.

- Субъективная сторона: характеризуется умышленной формой вины.

51. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 19.4 КоАП Республики Беларусь «Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение».

- Объект: нормальное физическое и психическое развитие, а также нравственное воспитание несовершеннолетнего.

- Несовершеннолетний: лицо, не достигшее на день совершения деяния 18 лет.

- Объективная сторона: выражается в активных действиях совершеннолетнего лица:

1. Покупка для несовершеннолетнего алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива.

2. Вовлечение в употребление алкоголя, пива или немедицинское употребление сильнодействующих/одурманивающих веществ (путем предложения, угощения, совместного распития и т.д.).

3. Вовлечение в участие в собрании, митинге, уличном шествии и иных массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

- Способы вовлечения: убеждение, обещание благ, обман, подкуп, запугивание или возбуждение низменных побуждений (за исключением насилия).

- Тип состава: формальный. Окончено с момента совершения действий по вовлечению.

- Субъект: специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо сознает, что вовлекает заведомо несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, и желает этого. По факту нарушения прав несовершеннолетнего отягчающие обстоятельства (п. 3 и 11 ст. 7.3 КоАП) дополнительно не вменяются, так как они уже являются признаком состава.

52. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 19.6 КоАП Республики Беларусь «Заведомо ложное сообщение».

- Объект: общественные отношения в сфере обеспечения общественного порядка, связанные с нормальными условиями деятельности специальных служб (милиции, скорой помощи, МЧС, аварийных служб и др.). Реагирование на такие сообщения требует значительных государственных затрат.
- Объективная сторона:
 - Деяние: выражается в форме действия – передаче физическим лицом в спецслужбу сообщения об экстренной ситуации, содержащего заведомо ложные сведения.
 - Последствия: состав является материальным. Для квалификации по ч. 1 ст. 19.6 необходимо, чтобы ложное сообщение фактически повлекло принятие мер реагирования (выезд наряда, бригады и т. д.). Если меры реагирования не принимались, состав правонарушения отсутствует.
- Субъект: общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.
- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо сознает, что сообщает ложные сведения, предвидит последствия в виде отвлечения сил спецслужб и желает этого.
- Квалифицированный состав (ч. 2): те же действия, совершенные повторно в течение одного года.

53. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 19.9 КоАП Республики Беларусь «Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах».

«Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах»

- Объект: общественные отношения в сфере обеспечения общественного порядка.
- Предмет: табачные изделия, электронные системы курения, системы для потребления табака.
- Объективная сторона:
 - Деяние: активное действие – курение (потребление) указанных изделий в местах, где это прямо запрещено законом.
 - Место (обязательный признак): перечень запрещенных мест установлен Декретом Президента № 28 и включает учреждения здравоохранения, образования, спорта, вокзалы, аэропорты, подземные переходы, общественный транспорт, лифты и др..
 - Исключения: совершение данных действий в специально отведенных местах (курилках) состава правонарушения не образует.

- Тип состава: формальный – правонарушение окончено в момент совершения самого действия курения.
- Субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо осознает, что курит в запрещенном месте, нарушая порядок, и желает этого.

54. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 24.3 КоАП Республики Беларусь «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

- Объект: общественные отношения в сфере деятельности должностных лиц государственных органов (организаций) по реализации их законных полномочий.
- Объективная сторона:
 - Деяние: выражается в форме бездействия – активном отказе или ином умышленном невыполнении законного требования или распоряжения должностного лица.
 - Обстановка: обязательным условием является совершение деяния в момент исполнения должностным лицом его служебных полномочий.
 - Условие: лицо, совершающее неповиновение, не должно быть подчинено данному должностному лицу по службе (в противном случае наступает дисциплинарная ответственность).
 - Законность: требование должностного лица должно быть основано на нормах законодательства (например, требование сотрудника ОВД прекратить хулиганство).
- Тип состава: формальный – правонарушение считается оконченным в момент самого акта неповиновения.
- Субъект: общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.
- Субъективная сторона: прямой умысел. Виновный сознает, что должностное лицо действует законно в рамках своих полномочий, понимает суть предъявленного требования и желает его не выполнять.

55. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 24.23 КоАП Республики Беларусь «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

- Объект: общественные отношения в сфере установленного законодательством порядка организации и проведения массовых мероприятий. К массовым мероприятиям закон относит собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и пикетирование.
- Объективная сторона: выражается в форме активных действий:
 - Нарушение установленного порядка проведения или организации мероприятия (ч. 1 и 2).
 - Публичные призывы к организации или проведению таких мероприятий с нарушением закона.
 - К пикетированию приравнивается в том числе совместное массовое присутствие граждан, организованное через интернет для публичного протеста или выражения интересов.

- Тип состава: формальный – правонарушение считается оконченным в момент совершения действий (или призывов), независимо от того, был ли сорван общественный порядок или достигнуты цели акции.

- Субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. Закон дифференцирует ответственность для участников (ч. 1) и организаторов (ч. 2) мероприятий.

- Субъективная сторона: умышленная форма вины (прямой или косвенный умысел). Для ч. 4 и 5 обязательным признаком является цель – участие за вознаграждение или его выплата организатором.

56. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 24.29 КоАП Республики Беларусь «Незаконные действия в отношении холодного, газового, пневматического или метательного оружия».

- Объект: общественные отношения, складывающиеся в сфере владения и пользования конкретными видами оружия.

- Объективная сторона: заключается в совершении альтернативных действий:

- Незаконное ношение или перевозка холодного оружия (ч. 1).

- Незаконное ношение или перевозка газового, пневматического или метательного оружия (ч. 2).

- Тип состава: формальный. Считается оконченным в момент начала физического перемещения (перевозки) или нахождения оружия при лице (ношения) без надлежащего разрешения.

- Субъект: общий – физическое вменяемое лицо. Согласно учебным материалам, ответственность за данные деяния наступает с 14 лет.

- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо осознает противоправность действий с оружием и желает их совершить.

- Примечание: лицо, добровольно сдавшее указанные предметы, освобождается от административной ответственности.

57. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 24.30 КоАП Республики Беларусь «Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями».

- Объект: общественные отношения в сфере обеспечения безопасности при владении и пользовании источниками повышенной опасности (оружие, взрывчатые и опасные вещества, пиротехника).

- Объективная сторона: нарушение установленных правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки перечисленных предметов и веществ. Конкретные правила закреплены в Законе «Об оружии», приказах МВД и МЧС.

- Тип состава: формальный – для привлечения к ответственности достаточно самого факта нарушения правил, даже если это не повлекло вредных последствий.

- Субъект: общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. По данной статье материалы часто передаются в ОВД для решения вопроса об аннулировании разрешения на оружие.

- Субъективная сторона: характеризуется прямым умыслом.
- Квалифицированный состав (ч. 2): те же действия, совершенные повторно в течение одного года.
- Примечание: если нарушение правил повлекло по неосторожности смерть человека или тяжкие телесные повреждения, наступает уголовная ответственность (ст. 299 УК).

58. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 24.46 КоАП Республики Беларусь «Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия».

- Объект: общественные отношения, складывающиеся в сфере оборота охотничьего оружия.
- Предмет: охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, боеприпасы к нему, а также его составные части и компоненты (ствол, затвор, барабан и др.).
- Объективная сторона: выражается в совершении ряда альтернативных незаконных действий:
 1. Приобретение, передача во владение, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия и боеприпасов.
 2. Приобретение, передача во владение, перевозка, пересылка или ношение составных частей или компонентов такого оружия.
- Тип состава: формальный – правонарушение считается оконченным в момент совершения любого из указанных действий.
- Субъект: общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.
- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо осознает незаконность своих действий с оружием и желает их совершить.
- Примечание: лицо, добровольно сдавшее такое оружие или его части, освобождается от ответственности. Повторное совершение данных действий в течение года влечет уголовную ответственность по ст. 295-1 УК.

59. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 25.4 КоАП Республики Беларусь «Заведомо ложные объяснение, заявление, заключение эксперта, заведомо неправильный перевод».

- Объект: общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальные условия деятельности органов, ведущих процесс, а также права участников процесса.
- Объективная сторона: альтернативные действия:
 1. Дача заведомо ложного объяснения свидетелем или потерпевшим в административном процессе.
 2. Дача заведомо ложного заявления о совершении правонарушения.
 3. Дача экспертом заведомо ложного заключения.
 4. Заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком.
- Тип состава: формальный. Считается оконченным с момента подписания протокола опроса, представления заключения эксперта или завершения перевода.
- Субъект:

- В части объяснений, заключения или перевода – специальный (свидетель, потерпевший, эксперт, переводчик).

- В части ложного заявления – общий (лицо, достигшее 16 лет).

- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо сознает, что сообщает ложные сведения или искажает информацию, и желает этого.

60. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 25.6 КоАП Республики Беларусь «Уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс, либо к судебному исполнителю».

- Объект: общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальную деятельность судов, органов следствия, дознания и судебных исполнителей.

- Объективная сторона: выражается в уклонении без уважительных причин от явки по вызову в указанные органы или к судебному исполнителю.

- Уважительные причины: тяжелая болезнь, смерть близких, стихийные бедствия и иные обстоятельства, объективно препятствующие явке.

- Тип состава: формальный. Правонарушение признается оконченным в момент неявки по вызову в назначенное время.

- Субъект: общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо знает о необходимости явки (получило повестку), имеет возможность явиться, но сознательно не выполняет эту обязанность.

61. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 25.10 КоАП Республики Беларусь «Передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в исправительном учреждении, арестном доме, месте содержания под стражей или лечебно-трудовом профилактории, либо получение от него предметов и веществ».

- Объект: общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие нормальные условия деятельности следственных изоляторов, исправительных учреждений, арестных домов и лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП).

- Предмет правонарушения: предметы или вещества, хранение или использование которых в данных учреждениях запрещено либо ограничено (сверх разрешенного количества). Перечни таких предметов определяются правилами внутреннего распорядка соответствующих учреждений.

- Объективная сторона: выражается в совершении альтернативных действий:

1. Передача любым способом (или попытка передачи) лицу, содержащемуся в указанных учреждениях, запрещенных предметов или веществ.

2. Получение от такого лица указанных предметов или веществ с целью их выноса за пределы учреждения.

- Тип состава: формальный – правонарушение считается оконченным в момент совершения любого действия, направленного на передачу или

получение, независимо от того, удалось ли адресату фактически воспользоваться предметом.

- Субъект: общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо сознает, что нарушает установленный режим учреждения, и желает совершить эти действия.

- Квалифицированный состав (ч. 2): Те же действия, совершенные повторно в течение одного года. Это влечет более строгое взыскание, а в случае систематичности – уголовную ответственность по ст. 412 УК.

62. Юридический анализ состава, предусмотренного ст. 25.11 КоАП Республики Беларусь «Несоблюдение требований превентивного надзора или профилактического наблюдения».

- Объект: общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие установленный порядок осуществления превентивного надзора или профилактического наблюдения.

- Объективная сторона: различается в зависимости от части статьи:

- Часть 1: несоблюдение требований превентивного надзора без уважительных причин (например, посещение запрещенных мест, выход из дома в ночное время, неявка на регистрацию в ОВД).

- Часть 2: невыполнение без уважительных причин обязанностей при профилактическом наблюдении (неуведомление ОВД об изменении места жительства или о выезде в другую местность на срок более месяца, неявка по вызову).

- Тип состава: формальный – правонарушение окончено в момент совершения любого действия или бездействия, нарушающего установленные требования.

- Субъект: специальный.

- По ч. 1 – лицо, в отношении которого судом установлен превентивный надзор.

- По ч. 2 и 3 – лицо, отбывшее наказание и находящееся под профилактическим наблюдением.

- Субъективная сторона: прямой умысел. Лицо осознает наличие возложенных на него обязанностей и желает действовать (или бездействовать) в нарушение этих требований.

- Особенности: несоблюдение требований превентивного надзора лицом, которое дважды в течение года подвергалось взысканию за такие же нарушения, влечет уголовную ответственность по ст. 421 УК. По ч. 3 ст. 25.11 КоАП наказывается повторное нарушение обязанностей профилактического наблюдения в течение года.